**REPÚBLICA DE COLOMBIA**
**RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO**
**TRIBUNAL SUPERIOR DE ANTIOQUIA**
**SALA CIVIL ESPECIALIZADA EN RESTITUCIÓN DE TIERRAS**
**SALA TERCERA**

JOSÉ GILDARDO RAMÍREZ GIRALDO
Magistrado Ponente

Medellín, veinte (20) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024)

| | |
|---|---|
| Sentencia N.º: | 025 |
| Radicado: | 05045312100120210020201 |
| Proceso: | Restitución y formalización de tierras |
| Solicitantes: | Herederos de MANUEL JOSÉ CARVAJAL |
| Opositor: | EVELIO ROMAÑA CÓRDOBA |
| Sinopsis: | La parte actora probó los presupuestos establecidos en la Ley 1448 de 2011, por ende, se ampara el derecho fundamental a la restitución de tierras.<br><br>No prospera la oposición. Se reconoce condición de segundo ocupante y se mantiene el *statu quo*. |

## 1. ANTECEDENTES

Se decide la solicitud de restitución de tierras incoada por MARYORY ELENA CARVAJAL URIBE, frente a la cual se opuso EVELIO ROMAÑA CÓRDOBA.

### 1.1. Pretensiones

MARYORY ELENA CARVAJAL URIBE, actuando en nombre propio y representación de su madre y hermanos, solicita se proteja su derecho fundamental a la restitución de tierras y, en consecuencia, se les restituya material y jurídicamente el siguiente inmueble:

| | |
|---|---|
| **NOMBRE DEL PREDIO:** | URBANO — INNOMINADO |
| **DIRECCIÓN:** | Carrera 78 N° 101A – 31 |
| **BARRIO:** | Policarpa |
| **DEPARTAMENTO:** | Antioquia |